

Sección Décima: Las obligaciones civiles y las obligaciones naturales

Tradicionalmente la doctrina formula esta clasificación de las obligaciones atendiendo a que hay unas a las cuales la ley dota de plena eficacia, en el sentido de que otorga al acreedor una acción para exigir su cumplimiento; en cambio otras son menos eficaces, pues el acreedor no tiene acción para reclamar el cumplimiento de la obligación, si bien tiene derecho a retener lo pagado. Nosotros sustentamos un concepto diferente que resulta de vincular las obligaciones naturales con el pago de lo no debido, lo que permite, a nuestro juicio, explicar su razón de ser y sus efectos.

Fuentes legales: Título III del Libro IV del Código Civil, "De las Obligaciones Civiles y de las Meramente Naturales", artículos 1470 a 1472.

67. OBLIGACIONES CIVILES Y OBLIGACIONES NATURALES

El artículo 1470 del Código Civil dice que las obligaciones son civiles o meramente naturales, y señala que las primeras son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento, en tanto las segundas son las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas.

De la disposición antes citada la doctrina nacional, en forma casi unánime, considera que el criterio diferenciador entre las obligaciones civiles y las naturales se encuentra en que, en las primeras, la ley dota al acreedor de los medios que le permiten compeler judicialmente al deudor a cumplir la prestación debida, medios de los cuales carece el acreedor de las segundas.

Creemos que la definición que contiene el artículo 1470 del Código Civil no refleja con exactitud lo que constituye una obligación natural. Ello, porque desconoce que en toda relación de obligación el acreedor tiene derecho para exigir su cumplimiento, ya que de la esencia de dicha relación es que el titular del crédito pueda reclamar al deudor la prestación debida, y la forma de reclamar no es otra que ejercer una acción en contra del deudor.

No se contraponen a lo anterior el hecho de que la acción que tiene todo acreedor para reclamar el cumplimiento de la obligación no siempre va a ser eficaz, lo que ocurre cuando se da alguna causal legal que permita al deudor enervar la acción, como es, por ejemplo,

la existencia de un vicio de nulidad en el contrato, o por haber el acreedor dejado pasar el tiempo que determina la ley para ejercer la acción, transcurrido el cual esta prescribe.

Algunos autores consideran que aunque toda obligación da derecho para exigir su cumplimiento, dicha acción puede ser enervada precisamente por tener la obligación la calidad de natural, carácter que atribuye la ley a las obligaciones que adolecen de ciertos vicios o defectos que la privan de eficacia. En otras palabras, frente a la demanda del acreedor le bastaría al deudor oponer como excepción que la obligación tiene el carácter de natural, lo que, en último término, llevaría a concluir que el acreedor de una obligación natural no tiene acción para exigir su cumplimiento.

Discrepamos de esta interpretación, pues el deudor no se defiende en el juicio alegando que la obligación que contrajo con el acreedor es natural, y que como consecuencia de lo anterior el acreedor no puede compelerlo a pagar. A nuestro juicio, la defensa del deudor se centra en que la obligación adolece de ciertos vicios de nulidad o que se encuentra prescrita, con lo que solicita la declaración de nulidad o de prescripción, respectivamente, sin que se haga referencia alguna a la calidad de natural de la obligación.

Estimamos que la definición legal de las obligaciones naturales es insuficiente, porque abordándolas bajo el punto de vista de que el acreedor no tiene acción para exigir su cumplimiento, no contiene ningún elemento que permita comprender su razón de ser o sus efectos, y nos parece que el relieve e importancia de las obligaciones naturales es comprensible solo si se atiende a la estrecha relación que existe entre estas y el cuasicontrato de pago de lo no debido. En efecto, el principio general es que declarada la nulidad del contrato o la prescripción de la acción del acreedor se consideran extinguidas las obligaciones, lo que determina que el pago que se hiciera de tales obligaciones no tendría causa o sería un pago de lo no debido, y se encontraría sujeto a repetición. Sin embargo, el legislador, guiado fundamentalmente por consideraciones de equidad, morigera el rigor de los principios y estima que no constituye pago de lo no debido, aunque este, en estricto rigor, carece de causa. En consecuencia, lo que se dio o pagó puede ser legítimamente retenido por el acreedor y no se encuentra afecto a repetición, que es el efecto contrario del que produce el cuasicontrato antes mencionado.

68. LAS OBLIGACIONES NATURALES EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO

A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, que se limitan a señalar en términos amplios que ciertos vicios no impiden considerar que el acto engendra una obligación que sirve de causa al pago, el Código Civil chileno destina el Título III del Libro IV a las obligaciones civiles y a las meramente naturales.

El artículo 1470 enumera en este último carácter cuatro obligaciones:

- 1.º Las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, son embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos;
- 2.º Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción.
- 3.º Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles; como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida;
- 4.º Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba.

Se ha discutido si la enumeración que hace el Código es taxativa, o dicho en otras palabras, si existen otros casos de obligaciones naturales fuera de los mencionados expresamente por el artículo 1470.

Hay quienes sostienen que las palabras "tales son" que preceden a la enumeración, revelan que esta se limita a mencionar ejemplos de obligaciones naturales, por lo que sería forzoso concluir que hay otras con dicho carácter en el Código Civil. En consecuencia, los seguidores de esta interpretación consideran obligaciones naturales a todas aquellas que, aunque no se las mencione expresamente con tal denominación, coinciden con la definición del artículo 1470 del Código Civil.

Los que así piensan citan como ejemplo la obligación de pagar la multa que contrae la parte que ha infringido la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, ya que según lo dispuesto por el artículo 99 inciso final del Código Civil, si bien la parte beneficiada con la multa no puede obligar al deudor a pagarla, tiene derecho a retenerla en su poder si el infractor la paga. Algo similar ocurre con la obligación de pagar la deuda que emana del juego en que no predomina la fuerza o destreza corporal sino que la inteligencia, toda vez que el

artículo 2260 de dicho cuerpo legal dice textualmente que "el que gana no puede exigir el pago; pero si el que pierde, paga, no puede repetir lo pagado, a menos que se haya ganado con dolo", con lo que la disposición prácticamente reproduce el concepto de obligación natural del artículo 1470.

Nosotros creemos que el hecho de que el Código haya destinado un Título del Libro IV a las obligaciones naturales, revela un esfuerzo de sistematización que no sería coherente con mencionar cuatro obligaciones naturales a título meramente ejemplar, más si dice que tales son estas y no otras. A mayor abundamiento, no es posible desconocer que los efectos de estas obligaciones que consagra la ley se encuentran directamente referidos a las que contempla en el artículo 1470, lo que comprueba el inciso final de dicho artículo "para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas cuatro clases de obligaciones..." —y el artículo 1472— "las fianzas... para seguridad de estas obligaciones..." Si dicha enumeración no fuera taxativa, se encontraría claramente de más, pues lo lógico hubiese sido dar un concepto de obligaciones naturales y señalar en forma amplia sus efectos, pues ello hubiese hecho posible desprender que tendría este carácter cualquiera obligación que coincide con el concepto y los efectos, que fue, precisamente, lo que el Código no hizo. Ciertamente carecería de sentido el artículo 1470, si las obligaciones a las cuales enumera como naturales no fueran las únicas que considera como tales, más todavía si en las otras hipótesis en que algunos creen ver obligaciones naturales y que aparecen dispersas en el Código Civil, se elude cualquiera alusión a su supuesto carácter de natural, lo que sin duda el legislador hubiese hecho si las considerara en tal calidad. Por ello, pensamos que cada vez que el Código hace una explícita mención a las obligaciones naturales, como ocurre por ejemplo en el artículo 1630, que para la validez de la novación requiere que "tanto la obligación primitiva como el contrato de novación sean válidos, a lo menos naturalmente", lo hace refiriéndose exclusivamente a los cuatro casos del artículo 1470, y no a otros.

69. CONCEPTO DE LA OBLIGACIÓN NATURAL

Como decíamos antes, la definición de obligaciones naturales contenida en el artículo 1470 del Código debe mirarse con cierta prevención, porque si el acreedor de la obligación natural no tuviera derecho para reclamar la prestación debida, sería lógico inferir que

tampoco el deudor se encontraría en el deber jurídico de cumplirla, lo que no se encuadra con el concepto de relación de obligación, pues esta siempre supone que el sujeto activo tiene derecho para reclamar la prestación y que el sujeto pasivo tiene el deber de cumplirla. Creemos, asimismo, que la definición legal no permite distinguir con nitidez la obligación natural de lo que constituye un simple deber moral, pues en este tampoco hay acción para exigir su cumplimiento, pero una vez cumplido autoriza para retener lo dado o pagado en virtud de ellos.

Por ejemplo, se tiene el deber moral de ayudar económicamente a los más necesitados; pero estos no tienen derecho para exigir su cumplimiento, que es lo que caracteriza al deber moral. Sin embargo, quien recibe la ayuda tiene derecho para retener lo que se le ha dado o pagado, pues puede presumirse que quien cumple el deber moral está efectuando una donación, toda vez que lo hace en cabal conocimiento, tanto en el hecho como en el derecho, de que pagaba lo que legalmente no debía.

A nuestro juicio, la aproximación a un concepto de obligación natural, hace conveniente observar una secuencia de hechos que se producen en el tiempo.

Lo primero que aparece es una declaración de voluntad que engendra una obligación.

A continuación, nos encontramos con una demanda del acreedor en la cual reclama la prestación debida; y con una excepción del deudor solicitando el rechazo de la demanda por alguna de las siguientes razones:

- a) Porque el contrato del cual emana la obligación fue celebrado por el deudor relativamente incapaz sin la autorización de su representante legal. Se solicita, en este caso, la declaración de nulidad relativa por el vicio de incapacidad relativa del obligado.
- b) Porque falta en el acto o contrato una solemnidad requerida por la ley para la validez del mismo. Se solicita, en este caso, la declaración de nulidad absoluta por la omisión de una solemnidad requerida para el valor del acto en consideración a su especie.
- c) Porque aun no adoleciendo el acto de ningún vicio de nulidad, el acreedor no ejerció la acción que tenía para reclamar la prestación dentro del tiempo en que debió hacerlo. Se solicita, en este caso, la declaración de que la acción se encuentra prescrita.

El juicio promovido por el acreedor termina con una sentencia, en la cual el juez rechaza la demanda. Dicha sentencia declara alguno de los siguientes hechos:

1. La nulidad relativa del acto o contrato por la incapacidad relativa del obligado.
2. La nulidad absoluta del acto o contrato por haberse omitido en este una solemnidad requerida para su validez.
3. La prescripción extintiva de la acción, por haber dejado pasar el acreedor el plazo que establece la ley, sin ejercerla.
4. Adicionalmente, el juicio puede terminar por una sentencia en la que el juez rechaza la demanda, porque el demandante, a quien corresponde probar la obligación cuya existencia alega, no aportó suficientes pruebas para acreditarla.

Creemos conveniente llamar la atención sobre el hecho de que en el proceso que hemos supuesto, el cual se inicia con una demanda del acreedor que reclama el cumplimiento de una obligación, a la que sigue la contestación del deudor oponiendo la excepción de nulidad o prescripción y que termina con la sentencia que rechaza la demanda, no aparece ni la menor alusión o referencia a la calidad de natural que pudiera tener la obligación. El deudor no se defiende alegando que la obligación es natural; ni el juez rechaza la demanda por tal motivo, lo que revela que en la relación jurídica entre acreedor y deudor, hasta la dictación de la sentencia, es por completo irrelevante el hecho de que la obligación sea natural. La institución en análisis solo se perfila y adquiere contornos precisos con posterioridad a la sentencia.

Lo otro que puede ocurrir, y que no supone una demanda del acreedor, es que sea el deudor quien toma la iniciativa y entable una acción por la cual solicita al juez que se declare la nulidad relativa de un contrato que celebró como incapaz relativo, y que no se ha sancionado por el transcurso del tiempo o la confirmación; o la nulidad absoluta de un acto por haberse omitido una formalidad requerida para su validez; o la prescripción extintiva de la acción del acreedor.

La defensa del acreedor demandado se va a centrar en que no se dan los supuestos legales para que el juez declare la nulidad o la prescripción, sin que haga la menor alusión al hecho de que el deudor contrajo una obligación natural que permite al acreedor retener lo que se le hubiere dado o pagado.

Si hasta el momento no aparece la obligación natural, cabe preguntarse cuándo se presenta y produce sus efectos.

Para ello cabe tener presente que lo normal y corriente es que la relación entre acreedor y deudor termina una vez que la obligación se extingue por uno de los modos de extinción de las obligaciones establecidos en la ley. Sin embargo, se presenta aquí una excepción, constituida por el hecho de que no obstante una sentencia declara la nulidad por alguna de las causales antes citadas o la prescripción de la acción, o que rechaza la demanda por falta de pruebas, la relación de obligación subsiste, pero en otro carácter. Efectivamente el acreedor no tiene derecho a exigir la prestación; pero el deudor continúa obligado, tanto que si paga, el acreedor puede retener lo pagado. En otras palabras, el pago manifiesta un reconocimiento por parte del deudor de la existencia de la relación de obligación, a pesar de que esta, en estricto rigor, se encuentra extinguida. Es legítimo especular que en la mentalidad de un deudor escrupuloso, el hecho de haber obtenido una sentencia a su favor no lo exime en conciencia de responsabilidad, lo que con mayor certeza aún puede suponerse en caso de que la demanda se hubiere rechazado porque la acción se encontraba prescrita o porque el acreedor no pudo probar que la obligación existía. Este proceso psicológico puede constituir el motivo que induce al deudor a pagar la deuda. Podría pensarse que en el fuero interno del deudor existe una suerte de pugna o conflicto entre el respeto a la palabra empeñada que lo obliga a cumplir la prestación y el provecho que puede obtener de una sentencia que lo libera de esta; proceso que puede sintetizarse en la oración: "legalmente no estoy obligado; pero moralmente y en conciencia, sí".

El profundo conocimiento de la naturaleza humana que inspira al legislador, lo lleva a no descartar que las consideraciones de conciencia que motivaron el pago pueden batirse en retirada frente al pensamiento posterior de que aquel fue producto de un arrebatado pasajero, surgiendo en el deudor la convicción de que actuó en forma irreflexiva y contraria a sus intereses al pagar lo que, en estricto derecho, no debía. Y este es el motivo que determina al deudor arrepentido a demandar su restitución, fundado en que la sentencia que se dictó por alguna de las causales antes mencionadas trae como consecuencia que dicho pago sea considerado sin causa.

Si se estimase que la situación supuesta parece irreal y que sería, en todo caso, de escasa ocurrencia, basta plantear una hipótesis que revela que puede aparecer con mayor frecuencia que la que pudiera

creerse a primera vista. En efecto, bien puede ocurrir que los herederos no compartan los sentimientos que decidieron al causante a pagar, y que sean estos los que demanden la restitución del pago hecho por aquel sobre la base de que carecía de causa.

De lo expuesto se infiere que la etapa final de todo el proceso aparece cuando el deudor —o alguno de sus herederos— entabla una demanda de restitución en contra del acreedor, alegando que no existe una obligación que legitime o que sirva de causa al pago, toda vez que se había declarado judicialmente la nulidad del acto que había engendrado la obligación o la prescripción de la acción del acreedor; o rechazado la demanda que el acreedor había interpuesto por no haberse probado la obligación.

Recién en este momento se van a producir los efectos propios de las obligaciones naturales, pues el acreedor solicitará el rechazo de la demanda de restitución alegando que el deudor pagó voluntariamente una obligación natural de las establecidas en el artículo 1470 del Código Civil, cuyo efecto principal es que autoriza a retener lo que se dio o pagó en virtud de ellas.

Las consideraciones precedentes nos permiten proponer la siguiente definición de obligaciones naturales: son aquellas que voluntariamente pagadas por el deudor dan derecho al acreedor para retener lo dado o pagado, aunque la obligación emane de un acto que haya sido declarado nulo absolutamente por faltar alguna solemnidad que la ley prescribe para su validez o nulo relativamente por la relativa incapacidad del obligado; o aunque la acción del acreedor para reclamar el cumplimiento de la obligación haya sido declarada judicialmente extinguida por la prescripción extintiva; o aunque la acción intentada por el acreedor en contra del deudor haya sido rechazada por falta de pruebas.

Debemos hacer presente que el enfoque que hemos dado a las obligaciones naturales no es el de la doctrina tradicional, que parte por preguntarse desde qué momento la obligación es natural. Esta pregunta, en lo que atañe a las obligaciones que emanan de un acto que adolece de un vicio de nulidad, se refiere a si la obligación es natural desde el momento que se contrae o desde que se dicta la sentencia que declara la nulidad; o en lo que atañe a las obligaciones prescritas, si desde el momento en que se cumple el tiempo de prescripción sin que se ejerza el derecho o se dicta la sentencia judicial que declara la prescripción. No cabe la pregunta en relación a las

obligaciones que han sido rechazadas por falta de prueba, pues en estas necesariamente debe existir una sentencia judicial.

Por ejemplo, Pedro, que tiene quince años de edad, sin autorización de su representante legal celebra un contrato en virtud del cual se obliga a dar una cosa a Juan. La obligación de Pedro: ¿es natural desde la fecha de la celebración del contrato? ¿O es civil inicialmente, pasando a ser natural solo una vez dictada la sentencia que declaró la nulidad relativa o rescisión?

Creemos que en materia de nulidad la pregunta es equívoca y puede llevar a concusiones erradas. En efecto, si el incapaz relativo, subsanando su incapacidad, paga voluntariamente la obligación, ratifica tácitamente el acto y desaparece el vicio de nulidad como si nunca hubiese existido. Si no se cumplirían tales requisitos y el incapaz pagara la deuda, parece a todas luces absurdo que el acreedor pretendiera retener lo pagado alegando que cumplió una obligación natural, pues ello constituiría una excepción al principio que regula los efectos de la nulidad entre las partes y que obliga a las restituciones recíprocas (artículo 1687 del Código Civil), e implicaría que si bien sería posible la declaración de nulidad del contrato, esta no produciría efectos. Tampoco podría retener lo pagado el acreedor que recibió antes de la declaración de nulidad el pago de una obligación que emanaba de un acto a que faltaban formalidades requeridas por la ley para su validez argumentando que el pago se funda en una obligación natural, pues ello implicaría una ratificación de la nulidad absoluta que la ley rechaza.

Creemos que tratándose de las obligaciones que emanan de los actos anulables o rescindibles a que se refieren los números 1° y 3° del artículo 1470, no es posible atribuirles la calidad de naturales desde el momento que se contraen, con su efecto más importante: el derecho de retener lo que se dio o pagó en virtud de ellas.

Algo similar ocurre con las obligaciones prescritas, porque si bien la prescripción extintiva supone solamente un espacio de tiempo sin que el acreedor ejerza sus acciones o derechos, esta necesariamente tiene que alegarse y dictarse, como consecuencia, una sentencia que la declare. En consecuencia, el deudor que transcurrido el tiempo de prescripción sin haberse esta declarado judicialmente paga la obligación, lo que hace es renunciar a la prescripción. En cambio, el que paga con posterioridad a la sentencia evidentemente paga una obligación natural.

Cabe hacer presente que en ninguna de las disposiciones en que la ley reglamenta la nulidad y sus efectos se establece que el acto que adolece de un vicio de nulidad engendra obligaciones naturales, ni que el acreedor tiene derecho para retener lo que se le pagó con anterioridad a la declaración judicial de nulidad. Lo único que pudiera tener alguna relación con el tema es que en la situación del número 1° del artículo 1470 del Código Civil, el acreedor puede retener lo pagado por el incapaz cuando este se hizo más rico y no porque tenga la calidad de naturalmente obligado; pero ello una vez declarada la nulidad.

Lo anterior nos lleva a concluir que carece de importancia práctica la determinación del momento desde el cual la obligación es natural, por lo cual la discusión quedaría restringida al ámbito propiamente conceptual y académico. Lo relevante es que los efectos propios de las obligaciones naturales se van a producir solo una vez dictada una sentencia judicial. Reconocemos, sí, que la letra del Código da a entender que la obligación es natural desde el momento que se contrae, interpretación que se funda en que el número 1° del artículo 1470 dice que son naturales las obligaciones *contraídas* por los incapaces, lo que corrobora el artículo 1471 que dice que "la sentencia que rechaza la acción intentada *contra el naturalmente obligado no extingue la obligación natural*", dando a entender que cuando se intenta la acción del acreedor ya el deudor tenía la calidad de naturalmente obligado.

Reiteramos que los efectos de las obligaciones naturales, que es lo que realmente interesa, se producen cuando se ha dictado una sentencia judicial y el deudor, con posterioridad a ella, paga la obligación, con lo cual la pregunta que corresponde formularse es, exclusivamente, si el pago tiene o no causa.

70. ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES NATURALES QUE ENUNCIARA EL ARTÍCULO 1470

Como se ha mencionado, el artículo 1470 del Código Civil enumera cuatro obligaciones que tienen la calidad de naturales. Teniendo presente la mencionada enumeración, se hace posible distinguir dos grupos de obligaciones naturales: (1) Las que emanan de actos que han sido declarados nulos absolutamente por la falta de formalidades requeridas para la validez de dicho acto, o declarados nulos relativamente por la incapacidad relativa de la persona que se obli-